ESTATUTO DE LA FUNDACIÓN
RedPlanetTribe.

CAPITULO I
DENOMINACIÓN, NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACIÓN

Artículo 1.- Denominación.- La persona jurídica que se constituye, se denomina Fundación RedPlanetTribe.

Artículo 2.- Naturaleza y ámbito de acción.- La Fundación RedPlanetTribe orienta su accionar al fortalecimiento de la sociedad de la información y la inclusión tecnológica mediante el uso intensivo y estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), promoviendo el aprendizaje integral a través de la formación en lenguajes de programación, habilidades digitales y desarrollo personal. Su ámbito de acción se enfoca en la promoción del uso del Internet y las TIC, la creación de comunidades colaborativas, el fomento de redes de cooperación entre profesionales y nuevos talentos, así como la organización de eventos que impulsen la innovación, la transformación productiva, enmarcándose en los principios de accesibilidad, seguridad y transparencia. Asimismo, apoya proyectos de investigación e innovación tecnológica con impacto social y comunitario, y articula alianzas estratégicas con entidades públicas, privadas y educativas.

La Fundación RedPlanetTribe es una persona jurídica de derecho privado, con finalidad social y sin fin de lucro, con plena capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, regida por las disposiciones contenidas en la Constitución de la República, Código Civil, y demás normas concordantes, el presente Estatuto y las resoluciones válidamente adoptadas por sus Órganos de Administración, Dirección y Control, siempre que no sean contrarias a la Ley o al Estatuto.

Artículo 3.- Alcance Territorial.- El alcance territorial de la Fundación RedPlanetTribe es nacional.

Artículo 4.- Domicilio.- El domicilio principal de la Fundación RedPlanetTribe se encuentra en la Av. Portugal y Av. 6 de Diciembre en el Edificio Plaza Arts dpto. 43, frente al Banco Pichincha, de la parroquia Iñaquito, cantón Quito, provincia de Pichincha, República de Ecuador, sin embargo, podrá establecer oficinas o subsedes y realizar actividades en otras ciudades del país o del exterior, dirección electrónica pedrodcsjostrom@gmail.com y número telefónico 098 326 2407.

Artículo 5.- Duración. – La Fundación RedPlanetTribe tendrá una duración indefinida, pero podrá disolverse por causas establecidas en la Ley y los presentes estatutos.

CAPÍTULO II
OBJETO SOCIAL, FINES Y ACTIVIDADES

Artículo 6.- Objetivos Generales. - Son objetivos generales de la Fundación RedPlanetTribe son los siguientes:

a) Fortalecer a las comunidades de desarrolladores para fomentar la colaboración, el intercambio de conocimientos y la participación de personas interesadas en el mundo digital a nivel local y regional.
b) Fomentar el aprendizaje integral mediante la combinación de formación técnica en lenguajes de programación y el desarrollo de habilidades

personales en la industria tecnológica.

c) Expandir la base de programadores garantizando el acceso equitativo a oportunidades educativas y fomentando la inclusión de diversos grupos sociales en el ámbito tecnológico.
d) Apoyar la realización de eventos tecnológicos que impulsen la innovación, el desarrollo del talento y la creación de soluciones tecnológicas de impacto.
e) Construir una red de profesionales colaborativa que promueva, el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo, facilitando espacios de networking y cooperación entre expertos y nuevos talentos.
f) Garantizar el acceso a recursos y herramientas educativas mediante alianzas estratégicas con instituciones académicas y tecnológicas.
g) Establecer alianzas estratégicas y fomentar la responsabilidad social a través de convenios con instituciones educativas, empresas y organismos gubernamentales que fortalezcan el ámbito tecnológico y promuevan iniciativas con impacto social.
h) Impulsar la investigación y el desarrollo en nuevas tecnologías y su aplicación en proyectos de impacto social y comunitario, incentivando la integración de soluciones innovadoras en la vida cotidiana.

Artículo 7.- Fines Específicos y Actividades- La Fundación tiene los siguientes fines específicos y para su cumplimiento encausará su actividad en los siguientes ámbitos:

a) Respaldar y dinamizar las comunidades tecnológicas, facilitando espacios de colaboración y fomentando la participación activa de personas interesadas en el mundo digital.
b) Incentivar la creación de redes locales y regionales que impulsen el intercambio de conocimientos y experiencias en tecnología
c) Promover el aprendizaje de lenguajes de programación y técnicas de coding, acompañados de habilidades blandas (soft skills) esenciales para el éxito en la industria del software.
d) Diseñar y difundir programas de formación que integren competencias técnicas y de desarrollo personal.
e) Incrementar la cantidad de programadores a nivel nacional y en Latinoamérica, facilitando el acceso a recursos educativos y oportunidades de crecimiento profesional.
f) Favorecer la inclusión de diversos grupos sociales en el ámbito tecnológico, promoviendo la igualdad de oportunidades.
g) Proveer recursos y soporte para la realización de eventos, hackathons, workshops y conferencias que impulsen la innovación y el desarrollo tecnológico.
h) Colaborar con organizadores y patrocinadores para garantizar la calidad y el alcance de cada iniciativa.
i) Fomentar una comunidad de profesionales del software comprometida con el desarrollo integral de sus miembros, a través del mentorazgo, el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo.
j) Establecer plataformas de networking y colaboración que faciliten la conexión entre expertos y nuevos talentos enfocados en tecnología.
k) Facilitar el acceso a materiales, herramientas y tecnologías de vanguardia para democratizar el conocimiento y potenciar la innovación.
l) Desarrollar alianzas con instituciones educativas y tecnológicas para la actualización y mejora continua de los recursos disponibles.
m) Estimular convenios y colaboraciones con instituciones educativas, empresas y organismos gubernamentales para fortalecer el ecosistema tecnológico.
n) Impulsar iniciativas de responsabilidad social que utilicen la tecnología como

herramienta para mejorar la calidad de vida en comunidades vulnerables y promover el desarrollo sostenible.

o) Fomentar la investigación en nuevas tecnologías y su aplicación en proyectos de impacto social y comunitario.
p) Incentivar la exploración de tendencias emergentes y la integración de soluciones innovadoras en la vida cotidiana de las personas.

Artículo 8.- Prohibición expresa.- La Fundación no tiene finalidades políticas ni religiosas, por lo tanto, institucionalmente no podrá apoyar o rechazar asuntos relacionados a estas. Tampoco podrá permitir a sus miembros, profesionales, funcionarios o empleados la utilización de su nombre, o que efectúen en los recintos de la Fundación RedPlanetTribe cualquier tipo de acto que implique trasgresión a la presente prohibición.

CAPITULO III
DE LOS MIEMBROS, DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES

Artículo 9.- Clases.- La Fundación RedPlanetTribe tendrá las siguientes clases de miembros:

a) Miembros Fundadores: Son aquellos que declararon su voluntad de crear la Fundación y suscribieron la respectiva Acta de Constitución.
b) Miembros Honorarios: Son aquellos que, en atención a sus méritos o ejecutorias académicas, culturales, científicas o políticas, contribuyan de manera significativa al cumplimiento del objetosocial de la Fundación RedPlanetTribe. Serán designados como tales por la Asamblea General, luego de emitido un informe de calificación de la Junta Directiva. Los miembros honorarios no tendrán derechos ni obligaciones para con la la Fundación RedPlanetTribe, razón por cual no serán considerados para el cálculo de quórum de instalación y de decisión de la Asamblea General. Sin embargo, podrán participar con voz en las sesiones a las que asistan.
c) Miembros Adherentes: Son aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos enel presente estatuto, y que son aceptados como tales por la Asamblea General de la Fundación RedPlanetTribe, previo al informe de calificación emitido por la Junta Directiva.

Articulo 10.- Requisitos para ser nombrado miembro adherente.- Quienes deseen ser miembros adherentes de la Fundación RedPlanetTribe, deberán ser mayores de edad y solicitar por escrito admisión al Presidente de la Fundación RedPlanetTribe, adjuntando una detallada hoja de vida. La solicitud será evaluada por la Junta Directiva, que emitirá un informe de calificación, para que la Asamblea General proceda a admitir al solicitante o a rechazar expresa y motivadamente la solicitud. En ningún caso la presentación de la solicitud de admisión implica obligación de respuesta o aceptación por parte de la Fundación RedPlanetTribe.

La admisión del solicitante deberá ser aprobada por unanimidad por la Asamblea General.

Artículo 11- Derechos.- Son derechos de los miembros de la Fundación:

a) Elegir y ser elegido integrante de la Junta Directiva o de los comités de trabajo cuando corresponda;
b) Participar con voz y voto en la Asamblea General, con excepción de los miembros honorarios,y cumplir las comisiones que se les encomendaren;
c) Ser informado sobre las causas que motiven medidas disciplinarias en su contra y presentarlos descargos en el término otorgado;

d) Apelar las decisiones sancionatorias;
e) Promover programas y proyectos para el logro de los objetivos de Fundación RedPlanetTribe;
f) Representar a Fundación RedPlanetTribe, en cualquier evento o ejercer vocería institucional temporal o permanente;
g) Recibir autoría de los trabajos ejecutados como integrantes de la la Fundación RedPlanetTribe;
h) Fiscalizar la gestión económica y administrativa de la Junta Directiva, examinar los libros odocumentos y solicitar informes al Presidente o a cualquier integrante de la Junta Directiva;
i) Retirarse voluntariamente de la Fundación RedPlanetTribe, según lo prescrito en estos estatutos;
j) Proponer reformas de estatutos;
k) Solicitar licencias y permisos especificando su tipo y periodo de duración de las mismas; y,
l) Las demás que les asigne la Ley, el presente Estatuto y los reglamentos que se dictaren.

En todos los casos, para ejercer los derechos de elegir, ser elegido y votar en la Asamblea General o la Junta Directiva, será necesario que los miembros se encuentren al día en el pago de las cuotas sociales y aportes ordinarios y extraordinarios.

Artículo 12.- Deberes.- Son deberes de los miembros de la Fundación RedPlanetTribe:

a) Intervenir y colaborar en el cumplimiento de los fines de la Fundación RedPlanetTribe;
b) Velar por la buena imagen de la Fundación RedPlanetTribe;
c) Comprometerse a efectuar el pago de las cuotas sociales y aportes ordinarios y extraordinarios cumplidamente;
d) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el presente Estatuto, los Reglamentos que se expidieren y las resoluciones de la Asamblea General o Junta Directiva;
e) Participar activamente en la elaboración de programas, proyectos y en la ejecución de los mismos;
f) Asistir a las Asambleas Generales o Juntas Directivas y a las reuniones de los órganos de los que sean miembros;
g) Representar con responsabilidad a la Fundación RedPlanetTribe en cualquier evento al que asista en nombre de esta organización y rendir informe escrito de dicha participación en un plazo no mayor a quince (15) días de haberse cumplido el señalado evento;
h) Utilizar en publicaciones, hojas de vida, correspondencia oficial o de interés para la Fundación RedPlanetTribe, su condición de integrante de esta organización;
i) Desempeñar a cabalidad los cargos para los cuales sean elegidos;
j) Abstenerse de retirar elementos o útiles de trabajo, documentos o informes sin la previa autorización del responsable directo;
k) Velar por el buen manejo del patrimonio, bienes de la Fundación RedPlanetTribe; y,
l) Las demás que les corresponda conforme al Estatuto y demás disposiciones legales.

Artículo 13.- Prohibiciones.- Se prohíbe a los miembros de la Fundación RedPlanetTribe:
a) Intervenir a nombre de la Fundación RedPlanetTribe, o efectuar en uno sus recintos, cualquier tipo de acto con finalidad política o religiosa;
b) Discriminar, actuando como miembro de la Fundación RedPlanetTribe, a personas naturales o jurídicas, por circunstancia de credo político o religioso, sexo, raza, nacionalidad u origen geográfico o capacidad económica;

c) Usar el nombre y demás bienes de la Fundación RedPlanetTribe, con propósitos diferentes a los objetivos institucionales, en beneficio particular o en contravención a las disposiciones estatutarias o reglamentarias;
d) Impedir la asistencia o intervención de los miembros en las asambleas, reuniones de consejos, junta, comités o alterar su normal desarrollo.
e) Usar los recintos o lugares de ejercicio o desarrollo del objeto social como lugares de reuniones no autorizadas por los órganos de Administración, Dirección y Control de la Fundación RedPlanetTribe, o para fines distintos a los autorizados expresamente.

Las conductas que se indican en este artículo implican para los miembros obligaciones de no hacer. Estas conductas se consideran faltas graves y originan las sanciones pertinentes conforme el presente Estatuto, por contrariar el ejercicio responsable de los derechos de los miembros, por afectar la buena marcha y por contravenir los principios y normas de la Fundación RedPlanetTribe.

Artículo 14.- Pérdida de la calidad de miembro.- Los miembros de la Fundación RedPlanetTribe perderán su calidad de tales por cualquiera de las causas siguientes:

a) Por renuncia comunicada por escrito a la Asamblea General, directamente o por intermedio de otro órgano de administración de la Fundación RedPlanetTribe;
b) Por expulsión de conformidad con las normas de este Estatuto;
c) Por incapacidad física o mental clínicamente demostrada y judicialmente declarada que impida al miembro cumplir con sus deberes y ejercer sus derechos, que será determinada por la Junta Directiva; y,
d) Por fallecimiento.

CAPITULO IV ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

Artículo 15.- Órganos de Administración.- Son órganos de dirección, gobierno y control de Fundación RedPlanetTribe.:

a) La Asamblea General; y,
b) La Junta Directiva.

LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 16.- Naturaleza.- Esta es la máxima autoridad deliberante y decisoria, constituyéndose en el órgano supremo de gobierno y dirección de Fundación RedPlanetTribe, y estará integrada por la totalidad de los miembros que estén en ejercicio de sus derechos.

Artículo 17.- Funciones.- La Asamblea General tiene las siguientes atribuciones:

a) Ejercer la suprema dirección de Fundación RedPlanetTribe;
b) Velar por el cumplimiento del objeto social, fines específicos y política interna de Fundación RedPlanetTribe;
c) Reformar el Estatuto e interpretarlo de manera obligatoria con la aprobación de por lo menos las tres cuartas partes de los miembros de la Asamblea General;
d) Determinar y modificar la política institucional que le permita a Fundación RedPlanetTribe, el oportuno y adecuado desenvolvimiento;
e) Aprobar los planes y programas a desarrollar por la Fundación RedPlanetTribe, propuestos para el cumplimiento de su objeto social por la Junta Directiva, los miembros y el Representante Legal.

f) Elegir y remover libremente a los miembros de la Junta Directiva quienes durarán cuatro (4) años en sus funciones;
g) Nombrar al Auditor Externo, en caso de requerirlo, para cada ejercicio económico;
h) Aceptar nuevos miembros y designar a los honorarios Fundación RedPlanetTribe, luego de emitido el informe de calificación por parte de la Junta Directiva;
i) Conocer y aprobar las cuentas, los balances, los estados financieros y el informe del Presidente y Auditor Externo, después de su aprobación por parte de la Junta Directiva;
j) Conocer y aprobar el plan anual de trabajo y el presupuesto anual de ingresos y egresos de la Fundación RedPlanetTribe, presentado por la Junta Directiva;
k) Fijar las cuotas sociales y aportes ordinarios y extraordinarios de sus miembros;
l) Aprobar la reserva del presupuesto anual de la Fundación RedPlanetTribe;
m) Autorizar los gastos extrapresupuestarios presentados por la Junta Directiva;
n) Resolver sobre la disolución y liquidación de la Fundación RedPlanetTribe, con la aprobación de por lo menos las tres cuartas partes de los miembros de la Asamblea General;
o) Elegir el liquidador o los liquidadores y señalar la entidad o entidades que hayan de recibir el remanente que resulte al hacerse la liquidación.
p) Conocer las renuncias presentadas por los miembros de la Fundación RedPlanetTribe;
q) Determinar la pérdida de calidad de miembro por incapacidad física o mental clínicamente demostrada y judicialmente declarada que le impida cumplir con sus deberes y ejercer sus derechos;
r) Resolver sobre todos aquellos asuntos que sean sometidos por la Junta Directiva para su conocimiento; y,
s) Las demás que le señalen la Ley, el Estatuto y los Reglamentos.

Artículo 18.- Reuniones.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los primeros cuatro meses del año, tendrán como finalidad estudiar las cuentas, el balance general de fin de ejercicio, coordinar todas las orientaciones y medidas necesarias para el cumplimiento del objeto social y determinar las directrices generales acordes con la situación económica y financiera de la Fundación RedPlanetTribe; y extraordinariamente cuando lo disponga el Presidente, la Junta Directiva o a petición de al menos un tercio de los miembros con derecho a voto.

Artículo 19.- Orden del día.- El orden del día de las sesiones de la Asamblea General será establecido por el Presidente. El orden del día a tratarse será aprobado por los miembros de la Asamblea al inicio de cada sesión. Podrá ser reformado antes de su aprobación, a solicitud de cualquiera de sus miembros, con el voto favorable de la mitad más uno de los miembros asistentes.

Artículo 20.- Convocatoria.- Las convocatorias para reuniones ordinarias y extraordinarias, serán realizadas por el Presidente. Todas las convocatorias se realizarán mediante comunicación por escrito, electrónica o cualquier otro medio que permita tener constancia de su notificación a cada miembro, o mediante publicación en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de Quito. En todo caso, la convocatoria deberá realizarse por lo menos con cinco (5) días de anticipación a la fecha de su celebración, no debiendo considerarse en este plazo el día de la publicación o notificación ni el de la celebración. En la convocatoria se indicará el lugar, día y hora donde deberá celebrarse la Asamblea General, así como los puntos del orden del día a tratarse en la sesión. La Asamblea General se reunirá válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocatoria, cuando se hallare presente la totalidad de los miembros con derecho a voz y voto.

Artículo 21.- Quórum.- El quórum para la instalación y el funcionamiento de la Asamblea General será la mitad más uno de los miembros con derecho a voz y voto, dejándose constancia de ello en una lista de asistentes debidamente suscrita por cada uno de los presentes. En caso de no existir quórum necesario en el lugar, día y hora indicados, la Asamblea General se podrá instalar en el mismo lugar una hora después de la fijada en la convocatoria con el número de miembros presentes. Esta situación deberá hacerse constar en el acta respectiva.

Artículo 22.- Mayorías.- Cada uno de los miembros, exceptuando los honorarios, tendrá derecho a un voto. Las resoluciones de la Asamblea General serán aprobadas por mayoría de votos de los miembros asistentes a la respectiva sesión. En caso de empate, el Presidente tendrá voto dirimente, excepto en asuntos de su interés personal.

Para modificar el Estatuto y para resolver sobre la disolución de la Fundación RedPlanetTribe, será necesario el voto afirmativo de por lo menos las tres cuartas partes de los miembros con derecho a voto.

Las resoluciones de la Asamblea General son obligatorias para todos los miembros.

LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 23.- Naturaleza.- La Junta Directiva es un órgano de gobierno permanente, elegido por la Asamblea General, para un período de cuatro (4) años. Estará integrado por tres (3) personas que pueden ser miembros o no de la Fundación RedPlanetTribe, que estará conformada por:

a. Presidente/a;
b. Vicepresidente/a;
c. Secretario/a;

Artículo 24.- Funciones.- La Junta Directiva tiene las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el presente Estatuto y las Resoluciones de la Asamblea General;
b) Planificar las estrategias para lograr de manera efectiva la realización de los fines de la Fundación RedPlanetTribe, así como la consecución de sus recursos;
c) Elaborar y proponer a la Asamblea General los planes de acción, lineamientos y políticas que guíen las actividades de la Fundación RedPlanetTribe;
d) Aprobar el Plan Anual de Trabajo y presupuesto de la Fundación RedPlanetTribe;
e) Disponer y autorizar la elaboración de estudios, investigaciones, publicaciones, análisis e informes pertinentes al cumplimiento de los objetivos de la Fundación RedPlanetTribe;
f) Sugerir y promover proyectos de ley, o la aprobación y adopción de programas, planes y políticas de interés nacional, regional o seccional;
g) Emitir los informes de calificación para la designación de miembros honorarios y nuevos;
h) Presentar a consideración de la Asamblea General el presupuesto anual de ingresos y egresos elaborado por el Presidente;
i) Designar las comisiones y crear los departamentos que fueren necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Fundación RedPlanetTribe;
j) Dictar las normas para la administración y conservación del patrimonio de la Fundación RedPlanetTribe;
k) Designar y contratar a los demás funcionarios que fueren necesarios para la buena

marcha de la Fundación RedPlanetTribe;

l) Aprobar y presentar a la Asamblea General las cuentas, balances, estados financieros y los informes anuales que presenten el Presidente y el Auditor Externo para conocimiento de la Asamblea General
m) Autorizar la adquisición, gravamen y enajenación de inmuebles, así como la contratación de créditos, suscripción de obligaciones, constitución de gravámenes y emisión de garantías, con conocimiento de la Asamblea General;
n) Aprobar la aceptación de los legados, donaciones y demás, bajo beneficio de inventario, provenientes de benefactores, para su ejecución por parte del Presidente;
o) Elaborar y proponer los reglamentos que fueren necesarios para el cumplimiento de los objetivos y tareas de la entidad;
p) Resolver sobre los asuntos que tengan relación con el objetivo de la Fundación RedPlanetTribe, no previstos en este Estatuto y que no sean de competencia de otros órganos, siempre que no se trate de la interpretación del Estatuto que es función privativa de la Asamblea General;
q) Aprobar la apertura de oficinas o subsedes dentro o fuera del País; y,
r) Las demás atribuciones que le asigne este Estatuto y los reglamentos.

Artículo 25.- Reuniones.- La Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se realizarán por lo menos una vez cada seis meses, pudiendo la Junta acordar fechas periódicas de reunión, en cuyo caso no será necesaria la convocatoria previa. Las sesiones extraordinarias se realizarán en cualquier tiempo, por decisión del Presidente o a solicitud escrita de por lo menos tres de sus miembros principales.

Artículo 26.- Orden del día.- El orden del día de las sesiones de la Junta Directiva será establecido por el Presidente. El orden del día a tratarse será aprobado por los miembros de la Junta al inicio de cada sesión. Podrá ser reformado antes de su aprobación, a solicitud de cualquiera de sus miembros, con el voto favorable de la mitad más uno de los miembros asistentes.

Artículo 27.- Convocatoria.- La convocatoria para cualquier reunión de la Junta Directiva la hará el Presidente mediante notificación por escrito a cada miembro con por lo menos dos (2) días de anticipación, pudiendo realizarse esta convocatoria mediante correo electrónico. La Junta podrá reunirse sin convocatoria previa cuando estén presentes todos sus miembros. En la convocatoria se indicará el lugar, día y hora donde deberá celebrarse la Junta, así como los puntos del orden del día a tratarse en la sesión.

Artículo 28.- Quórum.- El quórum para la instalación y el funcionamiento de la Junta Directiva será la concurrencia de la mayoría de sus integrantes, dejándose constancia de ello en una lista de asistentes debidamente suscrita por cada uno de los presentes.

Artículo 29.- Mayorías.- Cada uno de los miembros tendrá derecho a un voto. Las resoluciones se tomarán por la mayoría de votos presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto dirimente. Cualquier miembro o funcionario de la Fundación RedPlanetTribe. que no sea miembro de la Junta Directiva podrá ser llamado a asistir con fines informativos.

EL PRESIDENTE

Artículo 30.- Presidente.- El Presidente de la Fundación RedPlanetTribe, elegido por la Asamblea General, durará cuatro años en sus funciones.

Son atribuciones del Presidente:

a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Fundación RedPlanetTribe;
b) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva;
c) Celebrar los actos y contratos a nombre de la Fundación RedPlanetTribe, girar cheques, emitir recibos, facturas, órdenes de pago, órdenes de compra, etc, sujetándose en todo momento a las normas de este Estatuto, de los reglamentos y a las políticas que dicte la Junta Directiva, y al presupuesto de la Fundación RedPlanetTribe y de los proyectos en desarrollo;
d) Presentar las cuentas, balances, estados financieros, informe anual de actividades y presupuesto anual de ingresos y egresos, a la Junta Directiva y a la Asamblea General para su conocimiento y aprobación;
e) Seleccionar, contratar y controlar al personal, fijar sus funciones y remuneraciones, previa autorización de la Junta Directiva;
f) Verificar se lleven los libros de contabilidad, cuentas, facturas, recibos, etc, conforme las normas aplicables;
g) Administrar las cuentas bancarias a nombre de la Fundación RedPlanetTribe;
h) Llevar un archivo de los documentos del movimiento económico de la Fundación RedPlanetTribe;
i) Poner a disposición de la Asamblea General, Junta Directiva y del Auditor Externo el archivo y los libros de cuentas y contabilidad para su fiscalización, cuando se lo soliciten;
j) Solicitar autorización a la Junta Directiva para todo gasto extrapresupuestario;
k) Recibir y administrar los fondos y bienes de la Fundación RedPlanetTribe;
l) Establecer los puntos del Orden del Día a tratar en las sesiones de la Asamblea General y Junta Directiva;
m) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General y Junta Directiva;
n) Firmar las actas correspondientes de la Asamblea General y Junta Directiva conjuntamente con el Secretario;
o) Vigilar la ejecución de las políticas generales y programas de la Fundación RedPlanetTribe;
p) Vigilar la marcha administrativa y económica la Fundación RedPlanetTribe;
q) Presentar al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, dentro del primer trimestre de cada año, un informe económico y un informe anual de actividades.
r) Cumplir y hacer cumplir este Estatuto y los reglamentos, así como las resoluciones de la Asamblea General y la Junta Directiva; y,
s) Las que le fije la Junta Directiva.

EL VICEPRESIDENTE

Artículo 31.- Vicepresidente.- El Vicepresidente de la Fundación RedPlanetTribe, elegido por la Asamblea General, durará cuatro años en sus funciones.

Son atribuciones del Vicepresidente:

a. Representar legal, judicial y extrajudicialmente de forma subrogante a la Fundación RedPlanetTribe cuando el Presidente se encuentre imposibilitado de hacerlo;
b. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva;
c. Celebrar los actos y contratos a nombre de la Fundación RedPlanetTribe, girar cheques, emitir recibos, facturas, órdenes de pago, órdenes de compra, etc, sujetándose en todo momento a las normas de este Estatuto, de los reglamentos y a las políticas que dicte la Junta Directiva, y al presupuesto de la Fundación RedPlanetTribe y de los proyectos en desarrollo;
d. Verificar junto con el Presidente que se lleven los libros de contabilidad, cuentas,

facturas, recibos, etc, conforme las normas aplicables;

e. Vigilar junto con el Presidente la ejecución de las políticas generales y programas de la Fundación RedPlanetTribe;
f. Vigilar la marcha administrativa y económica de la Fundación RedPlanetTribe ;
g. Cumplir y hacer cumplir este Estatuto y los reglamentos, así como las resoluciones de laAsamblea General y la Junta Directiva; y,
h. Las que le fije la Junta Directiva.

EL SECRETARIO

Artículo 32.- Secretario.- El Secretario de la Fundación RedPlanetTribe, elegido por la Asamblea General, durará cuatro años en sus funciones.

Son atribuciones del Secretario:

a) Elaborar las actas, y suscribirlas junto al Presidente, de las sesiones de Asamblea General;
b) Levantar un expediente de cada sesión de la Asamblea General y Junta Directiva, donde consten las convocatorias, actas y resoluciones originales;
c) Llevar en orden alfabético una lista actualizada de los integrantes con su respectiva dirección y teléfono, en el libro de miembros;
d) Levantar un libro donde se registren las sanciones;
e) Llevar la correspondencia oficial y los documentos de la Fundación RedPlanetTribe; y,
f) Las que le fije la Junta Directiva.

Artículo 33.- Elección de la Junta Directiva.- La elección de los miembros de la Junta Directiva será realizada por la Asamblea General de la Fundación RedPlanetTribe cada cuatro (4) años, mediante un proceso democrático, directo, individual y secreto. El proceso electoral se regirá por las siguientes fases:

a) **Convocatoria**: El Presidente de la Fundación, o quien ejerza la subrogación, convocará a la Asamblea General con al menos quince (15) días calendario de anticipación, señalando expresamente que se realizará la elección de la Junta Directiva. La convocatoria deberá incluir el lugar, fecha, hora, orden del día y el procedimiento electoral, y podrá ser comunicada por medios físicos o electrónicos.
b) **Postulación**: Durante la Asamblea General convocada para tal efecto, los miembros podrán postularse o proponer candidatos para cada una de las dignidades: Presidente/a, Vicepresidente/a y Secretario/a. Los postulantes podrán ser miembros o no de la Fundación, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el Estatuto y no se encuentren incursos en causales de inhabilidad.
c) **Votación**: La elección se efectuará mediante voto secreto de los miembros activos asistentes con derecho a voto. Se elaborarán papeletas de votación por cada dignidad. El sufragio será individual y los votos se contabilizarán al momento, en presencia de un comité electoral designado por la misma Asamblea.
d) **Proclamación de resultados**: Serán electas las personas que obtengan la mayoría simple de los votos válidos emitidos para cada dignidad. En caso de empate, se realizará una segunda votación entre los candidatos que hayan empatado.
e) **Posesión**: Las personas electas serán proclamadas oficialmente durante la misma sesión de Asamblea General y tomarán posesión de sus cargos de manera inmediata. Su mandato tendrá una duración de cuatro (4) años, con posibilidad de reelección por una sola vez de forma consecutiva.

CAPITULO V
DEL PATRIMONIO Y FISCALIZACIÓN

Artículo 34.- Patrimonio.- El patrimonio de la Fundación RedPlanetTribe estará constituido por:

a) Los aportes de los miembros fundadores;
b) Las asignaciones que recibieran del Estado y de otras personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras;
c) Los bienes y fondos que en calidad de donación se aceptaren por parte de la Fundación RedPlanetTribe;
d) Los legados y herencias, a aceptarse con beneficio de inventario, que se hicieren en favor de la Fundación RedPlanetTribe;
e) Los bienes muebles o inmuebles, materiales e inmateriales, que adquiera la Fundación RedPlanetTribe, a cualquier título;
f) En general, todos los frutos civiles y naturales, réditos, utilidades y más beneficios que produjeren los bienes que tenga la entidad en propiedad, en usufructo o en administración, al igual que los papeles fiduciarios que ésta guarde;
g) El producto o servicio de cualquier evento o actividad que organice la Fundación RedPlanetTribe, incluyendo asesorías, proyectos, seminarios, conferencias, congresos, investigaciones, estudios, y la organización de eventos o actividades similares; y,
h) Cualquier otro que se estableciera a su favor.

Artículo 35.- Destino del patrimonio.- Los bienes y fondos de la Fundación RedPlanetTribe no serán distribuidos o repartidos a sus miembros en ningún caso. Ni los fundadores ni los miembros tendrán derecho alguno sobre los bienes que conforman el patrimonio de la Fundación RedPlanetTribe, ni podrán hacer uso de ellos. Lo que pertenece a la Fundación RedPlanetTribe no pertenece en todo o en parte a sus miembros. No serán personalmente responsables hacia terceros por las obligaciones que contraiga la Fundación RedPlanetTribe, ni aún a título de solidaridad.

Artículo 36.- Informe y presupuesto económico.- El Presidente presentará, hasta la última semana de enero, el informe del ejercicio económico que ha finalizado así como el presupuesto para el nuevo ejercicio a la Junta Directiva. Estos documentos estarán a disposición de los miembros para su análisis en la sede principal de la Fundación RedPlanetTribe, durante el lapso entre la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y el día de la celebración de la misma.

Artículo 37.- Período fiscal.- El ejercicio fiscal anual de la Fundación RedPlanetTribe estará comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de cada año.

Artículo 38.- Fiscalización.- La función principal de fiscalización de la Fundación RedPlanetTribe. la ejercen sus miembros en general y la Junta Directiva en particular. Podrá además contarse con un Auditor Externo nombrado por la Asamblea General para cada ejercicioeconómico. El Auditor Externo velará por que la gestión de la administración de la Fundación RedPlanetTribe cumpla las disposiciones de la Ley, del presente Estatuto y de los reglamentos internos; así como dé cabal cumplimiento de las decisiones y políticas impuestas por la Asamblea General y la Junta Directiva.

Asimismo, informará anualmente a estos sobre la veracidad de los balances y cuentas de la Fundación RedPlanetTribe. y sobre el cumplimiento de los planes, programas y políticas de la misma.

Artículo 39.- Administración de los recursos.- La administración de los recursos económicos y patrimoniales de la Fundación RedPlanetTribe se realizará de conformidad con los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y responsabilidad. La Junta Directiva, a través del Presidente, será responsable de su adecuada gestión, observando estrictamente el cumplimiento del Estatuto, los reglamentos internos y las disposiciones legales vigentes. Los recursos serán destinados exclusivamente al cumplimiento de los fines y objetivos institucionales, conforme al Plan Anual de Trabajo y el presupuesto aprobado. Toda repartición deberá contar con el respaldo documental respectivo, estar registrada en los libros contables y ser justificada ante la Asamblea General y los organismos de control cuando así se requiera

CAPITULO VI
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Artículo 40.- Clases de faltas.- Los miembros que incumplieren con las disposiciones legales, estatutarias reglamentarias, o provenientes de las autoridades de la Fundación RedPlanetTribe, que realizaren o ejecutaren actos contrarios al espíritu y finalidades de la Fundación RedPlanetTribe, pueden incurrir en las siguientes faltas disciplinarias:

a) Faltas leves; y,
b) Faltas graves.

Artículo 41.- Faltas leves.- Son faltas leves:

a) La inasistencia injustificada a dos sesiones de la Asamblea General;
b) La falta de puntualidad (más de 15 minutos) en la asistencia a las sesiones dispuestas por la Asamblea General o la Junta Directiva;
c) Practicar actos proselitistas dentro de la Organización;
d) Dar muestras de indisciplina o provocar escándalos;
e) Comportamiento inadecuado en las sesiones; y,
f) Incumplimiento o negligencia en las delegaciones o tareas encomendadas por la Asamblea General o la Junta Directiva.

Artículo 42.- Faltas graves.- Son faltas graves:

a) Haber sido sancionado por tres ocasiones consecutivas en un mismo año;
b) Reincidir por tres ocasiones en faltas leves;
c) Intervenir a nombre de la Fundación RedPlanetTribe, o efectuar en uno sus recintos, en cualquier tipo de acto con finalidad religiosa o de política partidista;
d) Discriminar, actuando como miembro de la Fundación RedPlanetTribe, a personas naturales o jurídicas, por circunstancia de credo político o religioso, sexo, género, identidad sexual, discapacidad de cualquier índole, etnia, nacionalidad u origen geográfico o capacidad económica;
e) Usar los recintos o lugares de ejercicio o desarrollo del objeto social como lugares de reuniones no autorizadas por los órganos de Administración, Dirección y Control de la Fundación RedPlanetTribe, o para fines distintos a los autorizados expresamente;
f) Usar el nombre y demás bienes de la Fundación RedPlanetTribe, con propósitos diferentes a los objetivos institucionales, en beneficio particular o en contravención a las disposiciones estatutarias o reglamentarias;
g) Faltar de palabra o de obra a los miembros de la Fundación RedPlanetTribe;
h) Defraudación o malversación de los fondos de la Fundación RedPlanetTribe;

i) Falta de probidad que afecte el prestigio y buen nombre de la Fundación RedPlanetTribe; y,
j) Haber sido sancionado penalmente con privación de libertad.

Artículo 43.- Sanción.- Las faltas leves recibirán amonestación verbal o escrita según lo disponga el Presidente. Las faltas graves serán sancionadas de acuerdo con su gravedad, con una o varias de las siguientes medidas:

a) Suspensión temporal de derechos, por un tiempo máximo de tres (3) meses;
b) Destitución del cargo, en caso de que el infractor forme parte de la Junta Directiva u ostente alguna dignidad en la Fundación RedPlanetTribe; y,
c) Expulsión de la Fundación.

La imposición de sanciones por faltas graves será competencia de la Junta Directiva, previo conocimiento de los hechos, derecho a la defensa del presunto infractor y mediante resolución motivada. Las decisiones podrán ser apeladas ante la Asamblea General, cuya resolución será definitiva.

Artículo 44.- Solución de conflictos.- En caso de conflictos de la Fundación RedPlanetTribe entre los miembros o con terceras personas, estos se resolverán por mediación o arbitraje, en caso de haberse pactado este último, en un Centro de Mediación y Arbitraje legalmente reconocido dentro del Ecuador. De no llegar a un acuerdo a través de mediación o negociación, se recurrirá a la justicia ordinaria.

CAPITULO VII
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 45.- Disolución.- La Fundación RedPlanetTribe podrá ser disuelta por acuerdo de la Asamblea General con el voto favorable de por lo menos las tres cuartas partes de los miembros de la Asamblea General con derecho a voto, siempre y cuando, a juicio de éstos, resultare imposible el cumplimiento del finpara el cual ha sido constituida. Para el efecto, se designará una Comisión Liquidadora integrada por tres miembros que deberá encargarse de tramitar la liquidación. Durante el período de la liquidación subsistirá la Fundación RedPlanetTribe para los solos efectos de dicha liquidación.

Artículo 46.- Causales.- Son causas de disolución de la Fundación RedPlanetTribe:

a) Por disposición legal o reglamentaria;
b) Por finalización del plazo de duración establecido en este Estatuto, si lo hubiere;
c) Por incurrir en actividades ilícitas o por incumplir las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales; y,
d) Por las demás causales que se establezcan en este Estatuto o que sean resueltas por la Asamblea General conforme a derecho.

Artículo 47.- Liquidación.- En caso de liquidación de la Fundación RedPlanetTribe, su patrimonio, luego de cubrir todas las obligaciones o pasivos a su cargo, pasará a una institución de servicio social que determine la Asamblea.

CAPÍTULO VIII
REFORMAS ESTATUTARIAS

Artículo 48.- Reformas.- El presente estatuto podrá ser reformado en cualquier momento por resolución de por lo menos la mitad más uno de los miembros con derecho a voz y voto de la Asamblea General. Las reformas aprobadas serán sometidas a consideración de la autoridad competente para su aprobación. Regirán a partir de la misma.

DISPOSICIONES GENERALES:

PRIMERA.- La Organización como tal no podrá intervenir ni desarrollar actividades o programas prohibidos por la Constitución de la República del Ecuador.

SEGUNDA.- En caso de recibir subvenciones presupuestarias del Estado, se someterá a la supervisión de la Contraloría General del Estado y los procesos de control que correspondan conforme la normativa legal aplicable.

TERCERA.- La Organización se sujetará a la legislación nacional vigente, de modo particular cumplirá con las obligaciones contempladas en la Ley, y se someterá a la supervisión de los respectivos Organismos de Control del Estado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA. -Una vez que sea aprobado el presente estatuto y se haya otorgado la Personalidad Jurídica, la Directiva Provisional, dentro del plazo de 15 días convocará a Asamblea General, a fin de elegir y designar a la Directiva que presidirá a la Organización para el periodo que expresa este estatuto, la misma que será enviada para su registro en el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

CERTIFICACIÓN: Yo, **Renan Andrés García Yánez**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1719026187**, en calidad de **Secretario Provisional** de la organización social en formación, **CERTIFICO** que el presente Estatuto fue **leído, discutido y aprobado** por los miembros fundadores, en la ciudad de **Quito**, el **25 de marzo del año 2025**.

Asimismo, **certifico** que este documento es **copia fiel del original** que reposa en los archivos de la organización en formación.

Sr. Renan Andrés García Yánez
SECRETARIO (P)
C.C. 1719026187

RAZÓN DE REGISTRO: Siendo por tal, que el 29 de mayo de 2025, se registra en la Dirección de Asesoría Legal y Desarrollo Normativo de la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el Estatuto de la Fundación RedPlanetTribe, que en siete (7) fojas anteceden y que fue aprobado mediante Resolución Nro. **MINTEL-CGJ-2025-0004-R** de 28 de mayo de 2025, por el Coordinador General Jurídico, delegado de la Máxima Autoridad.

Mgs. Leonardo Antonio Moncayo Amores
DIRECTOR DE ASESORÍA LEGAL Y DESARROLLO NORMATIVO